



REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, lette le note conclusive delle parti, autorizzate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione finale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 41031/2020

tra

Parte_1 (CF: *C.F._1*),
rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO LUDOVISI,
elettivamente domiciliata in Roma, in Via Maestro Gaetano
Capocci 24,

attrice,

contro

CP_1 (CF: *C.F._2*)
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO RUSSO, elettivamente
domiciliato in Roma, in Via Caio Mario 27;

convenuto,

e

Controparte_2 (CF: *CodiceFiscale_3*)
rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO DE ROSA e
CHIARA CIFOLA, elettivamente domiciliato in Roma, in Via di
Trasone 52,

convenuto,

FATTO E DIRITTO.

Con ricorso ex art.447 c.p.c., depositato il 10.3.2020, [...] *Parte_1* ha convenuto *CP_1* e *Controparte_2* davanti a questo Tribunale esponendo: che essa ricorrente era nipote di *Persona_1* deceduto il 17.1.2019, che, con testamento olografo del 25/12/2008, pubblicato dal notaio dott. *Persona_2* con verbale in data 8/2/2017, trascritto il 24/2/2017, le aveva lasciato la nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, in Via Statilio Ottato n. 72,

scala B, piano secondo, int. 12, censito nel locale Catasto Fabbricati al foglio 956, p.lla 135, sub 40, riservando il diritto di usufrutto alla moglie *Persona_3* che il 3/8/2016 *Persona_3* era deceduta e a questa era succeduto quale erede il figlio *Controparte_2* che pertanto, in capo ad essa ricorrente, si era consolidata la piena proprietà del suddetto immobile di Via Statilio Ottato 72; che tramite il proprio legale, con lettera raccomandata del 9/10/2018, aveva informato il conduttore dell'appartamento in questione, *CP_1* che, in virtù del citato testamento olografo di *Persona_1* e del decesso dell'usufruttuaria *Per_3* *Per_3*, era divenuta proprietaria del bene, con conseguente suo subentro nel contratto di locazione, nella posizione di locatore/concedente; che detta lettera - con allegato il verbale di pubblicazione del testamento - si chiudeva con il suo invito al *CP_1* a contattarla al fine di regolarizzare la sua posizione contrattuale; che successivamente, con atto di citazione notificato il 13/11/2018, *Controparte_2* aveva chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la nullità della scheda testamentaria del 25/12/2008, per asserito difetto di autografia, ed il relativo procedimento, iscritto a ruolo con il numero 75099/RG.2018, era ancora in fase istruttoria; che non avendo ottenuto risposta alla sua lettera del 9.10.2018, aveva inviato al *CP_1* una seconda lettera in data 6/12/2018, avvertendolo che, permanendo il suo atteggiamento silente e ostruzionistico, avrebbe dovuto far ricorso all'Autorità Giudiziaria; che non avendo ottenuto risposta neppure a tale seconda lettera, aveva presentato istanza all'Agenzia delle Entrate, ai sensi della legge n. 241/90, per l'acquisizione del contratto di locazione dell'appartamento in Via Statilio Ottato n. 72; che tuttavia detta sua istanza era stata respinta, sebbene avesse allegato il verbale di pubblicazione del testamento del 25/12/2008 e le relative note di trascrizione, in quanto non risultava proprietaria del bene presso l'Anagrafe Tributaria; che ripetutamente il suo legale aveva chiesto al legale di *Controparte_2* di poter avere copia del contratto di locazione stipulato con il *CP_1*; che nel mese di luglio 2019 il legale del *CP_2* aveva consegnato una scheda dell'Agenzia delle Entrate da cui risultava che lo stesso *CP_2* era subentrato come locatore nel contratto n°2014/3P/338 il cui

affittuario risultava essere CP_1 che il 19/12/2019 si era svolto il procedimento di mediazione da lei avviato nei confronti del CP_1 e del CP_2, con espressa richiesta al CP_1 di esibire e consegnare - almeno in quella sede - il contratto di locazione; che detta mediazione si era chiusa con esito negativo, anche per l'assenza del CP_1; che la condotta inerte tenuta dal conduttore successivamente alla comunicazione del 9/10/2018 si configurava come una palese inadempienza contrattuale, avendo questi rifiutato ogni suo invito a regolarizzare la sua posizione e avendo altresì ommesso di pagarle i canoni di locazione dovuti dal mese di novembre 2018; che il comportamento tenuto dal CP_1 risultava in ogni caso contrario ai canoni di correttezza e buona fede negoziali, in violazione dell'art. 1375 cod. civ.; che infine l'impugnazione azionata dal CP_2, oltre ad essere priva di fondamento, non poteva avere inficiato in alcun modo l'efficacia del testamento che l'aveva resa beneficiaria dell'immobile locato al CP_1 posto che tale efficacia sarebbe potuta venir meno unicamente con il passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di nullità.

Sulla base di tali prospettazioni la Parte_1 ha formulato le seguenti richieste:

"1) *In via preliminare ordinare, ai sensi degli artt. 210, 421 e 447 bis c.p.c., a CP_1 e Controparte_2 di esibire il contratto di locazione abitativa relativo all'appartamento sito in Roma - Via Statilio Ottato n. 72, II piano, int. 12, qualora i medesimi non vi avessero già provveduto all'atto della loro costituzione in giudizio.*

2) *Dichiarare la ricorrente subentrata nel contratto di locazione di cui sopra avendone acquisito il diritto di piena proprietà giusto il testamento olografo di [...]*

Persona_1 del 25/12/2008, pubblicato dal Notaio Per_2 in data 8/2/2017, trascritto all'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità di Roma I il 24/2/2017 R.G. 21048, e stante il decesso dell'usufruttuaria Per_3 [...].

3) *Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in questione protocollato all'Agenzia delle Entrate di Roma con il n. 2014/3P/338 per grave inadempimento*

dell'affittuario in riferimento ai canoni non pagati dal mese di novembre 2018 ad oggi, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., nonché per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuali ex art. 1375 cod. civ.

4) Condannare CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile di Via Statilio Ottato n. 72, II piano, int. 12.

5) Condannare CP_1 a corrispondere alla ricorrente un importo pari ai canoni di locazione da novembre 2018 sino alla data della sentenza e/o a quella dell'effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione.

6) Condannare CP_1 e Controparte_2 in solido tra loro, ovvero ognuno per quanto di propria responsabilità, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge".

Controparte_2 si è costituito in giudizio esponendo a sua volta: che in via preliminare e pregiudiziale sollevava e contestava l'improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28/10, dell'azione proposta dalla ricorrente, per mancata corrispondenza fra le domande esposte nell'istanza di mediazione obbligatoria e le domande poi proposte in giudizio; che, nel merito, la controversia era collegata a una vicenda estremamente articolata, avente ad oggetto la pubblicazione di ben quattro testamenti a firma di Persona_1 che avevano dato luogo a tre distinti giudizi di impugnazione testamentaria; che due di questi testamenti avevano previsto lasciti, quale erede universale, in favore di Persona_3 madre di esso convenuto e moglie dello stesso Per_1 mentre altri due testamenti prevedevano, secondo la ricostruzione avversaria, lasciti in favore delle sorelle e della nipote del de cuius, la ricorrente Parte_1 che inoltre era stata azionata una domanda di accertamento di lesione della quota di legittima spettante alla Per_3 che, ove accertata, avrebbe comportato la riduzione proporzionale delle quote ereditarie spettanti alla Parte_1, nei limiti necessari ad integrare la quota di

legittima in favore dell'erede legittima; che lui era il legittimo erede di *Persona_3* deceduta il 3 agosto 2016, che *Persona_1* aveva nominato sua unica erede con testamento olografo del 16 novembre 2008; che detto testamento era stato pubblicato il 9 luglio 2015 a rogito del notaio *Persona_4* di Roma, rep. 45300/10846, registrato presso Roma-1, il 10 luglio 2015, al n.18201, serie 1T; che *Persona_1* risultava proprietario di vari beni immobili, tra i quali l'appartamento sito in Roma, in Via Statilio Ottato n. 72, piano secondo, scala "B", interno n. 12, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 956, p.lla 135, sub. 40, cat. A/3; che l'11 aprile 2011, a più di due anni dal decesso del *Per_1* e a quasi due anni dalla pubblicazione del testamento olografo fiduciario datato 17 agosto 2006, la *Per_3* aveva ricevuto, da parte dell'archivio notarile, notizia di altro "testamento olografo fiduciario di *Persona_1* ; che detto testamento era stato impugnato; che l' 8 febbraio 2017, trascorsi poco più di otto anni dal decesso del *Per_1* e circa un anno e mezzo dalla pubblicazione del terzo testamento olografo del 16 novembre 2008, avvenuta il 9 luglio 2015, era stato pubblicato, a richiesta del Monsignor *Persona_5* un ulteriore nuovo testamento olografo attribuito a *Persona_1* datato 25 dicembre 2008, in favore di *Parte_2* e *Parte_1* che tale tardivo ritrovamento ingenerava innumerevoli dubbi circa l'autenticità e l'autografia di detto testamento olografo, posto che la volontà ivi manifestata si discostava totalmente dalla volontà espressa dal de cuius nel testamento olografo datato 16 novembre 2008 e posto che lo stesso, contrariamente a quanto dedotto da controparte, alla data del 25 dicembre 2008, non era in condizioni fisiche e psichiche tali da poter redigere un testamento caratterizzato da notevole minuziosità e precisione, sia nella grafia, sia nel dettagliato elenco di tutte le proprietà in suo possesso; che per tali motivi era da ritenersi assai probabile che la data ivi apposta non fosse veritiera, attese le precarie condizioni di salute in cui all'epoca versava il *Per_1* ; che tali considerazioni risultavano suffragate dalla perizia medico legale del professor *Persona_6* redatta il 14 novembre 2011 sulla base delle cartelle cliniche del *Per_1* relative ai giorni immediatamente precedenti il suo ritorno a casa e il suo

decesso; che tali considerazioni erano state poste a base dell'impugnazione del testamento del 25.12.2008 ancora pendente innanzi alla VIII Sezione del Tribunale di Roma (n.r.g. 75099/2018), nonché dell'ulteriore impugnazione pendente innanzi alla dott.ssa *Controparte_3* e avrebbero imposto, ex art.295 c.p.c., la sospensione del giudizio azionato dalla *Parte_1*, stante la coesistenza di due distinti procedimenti giudiziari in rapporto di interferenza tra loro e la possibilità di contrasto di giudicati, per effetto del nesso di dipendenza logico-giuridica esistente tra gli stessi.

Il *CP_2* ha quindi prospettato le seguenti conclusioni:

"In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'azione ex art. 5, d.Lgs. n.28/10, stante la mancata corrispondenza ed identità fra le domande contenute nell'istanza di mediazione prodromica ed obbligatoria e le domande proposte nel presente giudizio;

Sempre in via preliminare e pregiudiziale sospendere ex art. 295 c.p.c., attesa la pendenza di ulteriori due giudizi caratterizzati da evidente nesso di dipendenza logico-giuridica con il presente giudizio;

*in via principale: rigettare il ricorso proposto dalla Signora *Parte_1* in quanto le domande in esso contenute risultano assolutamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;*

in ogni caso: per tutti i motivi sopra riportati, rigettare la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c.

Con condanna di spese, competenze ed onorari come per legge".

Si è costituito in giudizio anche *CP_1* rappresentando: che da circa quarant'anni conduceva in locazione l'immobile oggetto della causa, in forza di contratto regolarmente registrato; che detto rapporto locatizio, iniziato con [...]

Persona_1 era poi proseguito con la di lui moglie *Persona_3* e quindi con il figlio di questa *CP_2*

[...] che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.4706/2016, depositata il 22/07/2016, respingendo le domande proposte in altro giudizio da *Persona_3* nei confronti

di *Per_2* e *Parte_3* (fratelli del deceduto *Persona_1* [...]), aveva condannato la *Per_3* a rifondere a *Per_2*, *Pt_3* *CP_4* e *Parte_4* le spese processuali,

liquidate in € 13.635,00, oltre accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario avv. Alessandro Russo; che alla morte della *Per_3* avvenuta il 3.08.2016, detta sentenza, munita della formula esecutiva in data 21.10.2016, ex art. 477 c.p.c., era stata notificata, collettivamente ed impersonalmente, ai di lei eredi; che il creditore procedente, avv. Alessandro Russo, notificato il precetto con cui aveva ingiunto il pagamento delle spese liquidate in suo favore, aveva iniziato l'esecuzione, mediante un pignoramento presso terzi, avente ad oggetto i canoni locatizi da lui dovuti mensilmente alla *Per_3* e successivamente al di lei figlio ed erede *Controparte_2* che lui, con dichiarazione di terzo resa ai sensi dell'art 547 c.p.c., aveva confermato di essere debitore, quale conduttore, dell'importo mensile di euro 800,00, e il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 24 ottobre 2017 nel procedimento RGE 3559/2017, aveva assegnato al creditore procedente Alessandro Russo una somma pari al canone mensile di locazione da lui dovuto sino alla concorrenza del debito accertato, e gli aveva ordinato, quale terzo pignorato, di corrispondere detta somma all'assegnatario, dichiarandolo liberato, con detto pagamento, nei confronti del debitore esecutato; che i pagamenti dei canoni di locazione dal novembre 2018 ad ottobre 2019, per i quali la *Parte_1* chiedeva accertarsi la sua morosità e quindi la risoluzione del contratto di locazione per suo grave inadempimento, erano stati da lui effettuati, in adempimento dell'ordine impartito dal giudice dell'esecuzione, con bonifici di importo mensile di euro 800,00, dal novembre 2018 al mese di ottobre 2019; che successivamente a tale ultimo pagamento, aveva ripreso a versare i canoni a mani di quello che legittimamente appariva essere il proprietario o comunque il locatore dell'appartamento, *Controparte_2* che pertanto tutte le domande avanzate a suo carico dalla *Parte_1* con l'atto introduttivo del giudizio risultavano infondate e dovevano essere respinte.

Il *CP_1* ha quindi formulato le seguenti richieste:

"In via preliminare :

1)rigettare la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni per evidente inammissibilità della stessa stante l'inesistenza di un diritto o di un interesse in capo alla ricorrente ad ottenere la

consegna di un contratto di locazione stipulato tra soggetti diversi ;

2) rigettare la domanda di accertamento di intervenuta risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento di via Statilio Ottato 72 per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente;

nel merito:

rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Con ordinanza del 18.1.2022 gli atti sono stati rimessi al Presidente del Tribunale per le sue valutazioni in merito alla prospettata eventualità di una riunione della presente causa al più antico giudizio 75099/RG.2018 pendente presso l'Ottava Sezione, avente ad oggetto l'impugnazione del testamento del Per_1 in data 25.12.2008 e la domanda di accertamento di avvenuta lesione della quota di legittima; gli atti della presente causa sono stati poi rimessi a questa Sesta Sezione in quanto il fascicolo 75099/RG.2018 si trovava già in fase di precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'11.10.2022, non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa è stata rinviata al 24.2.2023 per la discussione finale e la decisione.

Successivamente, con ordinanza 23.2.2023:

-sono state invitate le parti a precisare, con note da depositare entro il 31.3.2023, se il giudizio pregiudicante 75099/2018 fosse ancora pendente in primo grado ovvero fosse stato definito con sentenza e, in tale seconda ipotesi, se avverso detta sentenza fosse stato interposto appello con autorizzazione a depositare documentazione attinente ai suddetti chiarimenti;

-è stato assegnato il termine del 30.4.2023 per eventuali note di replica e conclusive;

-è stata rinviata la causa, per la discussione finale e la decisione all'udienza del 26.5.2023, ore 9,30, da tenersi in forma scritta mediante scambio di note con istanze e conclusioni nel suddetto termine del 30.4.2023.

Con successiva ordinanza 25.5.2023 si è poi disposto quanto segue:

-si è revocata l'ordinanza 23.2.2023;

-ex art.210 c.p.c. si è ordinato a *Controparte_2* e a *CP_1* di produrre entro il 20.6.2023 copia del contratto di locazione oggetto di causa;

-ex art.127 ter c.p.c. si è disposto che l'udienza per la discussione finale e la decisione fosse sostituita da note scritte e repliche da depositarsi rispettivamente il 10.7.2023 e il 20.7.2023, cui sarebbe seguito il deposito della sentenza.

Il 5.6.2023 la difesa del *CP_1* ha depositato una dichiarazione della direzione della casa di riposo "Villa Primavera", attestante la presenza, quale ospite, del *CP_1* a far tempo dal 14.6.2022.

Nessuno dei convenuti ha provveduto a depositare il contratto di locazione oggetto di causa.

Nei termini concessi con l'ordinanza del 25.5.2023 la difesa della *Parte_1* ha ribadito le domande formulate nel corso del giudizio, mentre quella del *CP_2* ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato lo stesso risolto dalle parti in modo consensuale, con il trasferimento del *CP_1* in una casa di riposo.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

-----x-----

Preliminarmente andrà respinta l'eccezione sollevata dalla difesa del *Pt_5* in ordine all'asserita irregolarità del procedimento di mediazione.

L'oggetto di detta mediazione è infatti risultato sostanzialmente conforme a quello del presente giudizio, posto che, nel verbale redatto il 19.12.2019, l'organismo di

mediazione Media Conciia ebbe a precisare che la *Parte_1* ebbe ad introdurre la mediazione nei confronti del *CP_1* e del *CP_2* *"in seguito alla richiesta di risoluzione del contratto di locazione abitativa relativo all'immobile sito in Roma, Via Statilio Ottato 72, scala B, interno 12, con decorrenza 3 agosto 2016"*.

Tanto premesso, come si evince dai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4059/2010, gli effetti delle sentenze costitutive ex art. 2932 cod. civ. (quali debbono ritenersi quelle dichiarative della nullità di un testamento), al pari delle sentenze di accertamento, e comunque di tutte le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento di un atto giuridico, decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento dichiarativo della nullità ovvero dell'annullamento, con la conseguenza che, nelle more di detti giudizi e sino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, l'atto impugnato mantiene intatta la sua efficacia nei confronti di ogni soggetto coinvolto nella vicenda negoziale.

Pertanto, un testamento impugnato per nullità, come quello qui in esame, attesa la natura costitutiva della richiesta sentenza, perde la sua efficacia ab origine unicamente con il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità, con la conseguenza che, fino a tale momento, lo stesso risulta provvisoriamente applicabile, obbligando il conduttore di un immobile incluso nell'asse ereditario a corrispondere i canoni di locazione al soggetto cui detto testamento abbia attribuito l'immobile (analoghi principi sono stati peraltro applicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 6398/1984, che ha affermato come, in pendenza di un giudizio di nullità, ovvero di annullamento, di un testamento, le quote ereditarie rimangano provvisoriamente determinate in base alle disposizioni del testamento impugnato, fino al passaggio in giudicato della sentenza di nullità o di annullamento; nonché, in precedenza, nelle sentenze 3820/1980 e 2042/1975, che avevano affermato il principio per cui la tassa di successione, nelle more dei giudizi di nullità o annullamento di un testamento, dovesse essere applicata tenendo conto delle disposizioni contenute nel testamento impugnato).

Occorrerà altresì considerare le seguenti circostanze, desumibili dalla prodotta documentazione e pacifiche in causa, ovvero:

-che l'ultimo testamento del *Per_1* è risultato essere quello in data 25.12.2008, che assegnò l'appartamento locato al *CP_1* a *Parte_1* in nuda proprietà, e a *Persona_3* in usufrutto;

-che l'usufruttuaria *Persona_3* è deceduta il 3.8.2016;

-che il figlio ed erede della *Per_3* *Controparte_2* ha impugnato detto testamento del 25.12.2008 per nullità e comunque per lesione della quota di legittima;

-che questo Tribunale con sentenza non definitiva del 7009/2021 (causa 75099/RG.2018) ha già respinto la domanda di nullità azionata dal *CP_2* e, con la sentenza definitiva del 16012/2022, anche la sua domanda di accertamento dell'avvenuta lesione della quota di legittima;

-che avverso dette sentenze pende il giudizio d'appello azionato dal *CP_2* davanti alla locale Corte d'Appello;

-che l'istanza di sospensione ex art.295 c.p.c., formulata dalla difesa del *CP_2* in attesa della definizione del citato giudizio d'appello, non potrà essere accolta, dovendosi considerare: che in tema di rapporto di pregiudizialità e sospensione del processo, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.8885/2023, nel riaffermare un indirizzo ampiamente consolidato, ha specificato che *"salvo il caso in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una precisa disposizione di legge, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art.337, comma II, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento - a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità - è illegittimo e deve, dunque, essere cassato"*; che quindi, nel caso in esame, sarebbe possibile unicamente la sospensione discrezionale prevista dall'art.337, comma II, c.p.c. che, tuttavia, è dichiarabile nel solo caso in cui il giudice del procedimento pregiudicato non concordi con la decisione appellata (v. Cass.14738/219: *"la sospensione discrezionale in parola è*

ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici"); che nel caso in esame questo giudice non ritiene di dover disporre detta sospensione discrezionale, ritenendo corretta la sentenza appellata, emessa a seguito di CTU grafologica (che ha appurato l'identità della grafia del testamento 25.12.2008 con il testamento 19.3.2007, riconosciuto autentico a seguito di una CTU svolta nel giudizio 38015/RG.2011) e comunque in base ad una relazione medica redatta il 23.12.2008 che descrisse il *Per_1* "in discrete condizioni generali, vigile, tranquillo".

Da quanto sopra esposto consegue:

-che dei quattro testamenti in questione, quello al momento produttivo di effetti deve essere considerato quello da ultimo redatto in data 25.12.2008, la cui validità non è stata inficiata da alcuna sentenza passata in giudicato e risulta al momento confermata dalle citate sentenze di questo Tribunale nn°7009/2021 e 16012/2022, le cui decisioni, come sopra precisato, sono risultate a questo giudice pienamente condivisibili;

-che la *Parte_1* con la pubblicazione e la trascrizione del testamento del 25.12.2008, e con la morte dell'usufruttuaria *Per_3*, doveva essere considerata proprietaria dell'immobile locato al *CP_1*, subentrata, in quanto tale, nel rapporto locatizio in questione in qualità di locatrice, legittimata ad esercitare tutti i diritti connessi a tale posizione contrattuale;

-che nessun effetto potrà essere riconosciuto alla risoluzione della locazione che il *CP_2* ha sostenuto aver concordato con il *CP_1*, dovendosi escludere, per quanto sopra detto, che il *CP_2* in detto rapporto locatizio, abbia mai legittimamente assunto la posizione di locatore;

-che pertanto, il *CP_1* dal novembre 2018 (mese successivo al 17.10.2018, giorno in cui ebbe a ricevere la raccomandata in data 9.10.2018 con cui la *Parte_1* ebbe a comunicargli il suo pieno diritto di proprietà sull'immobile), era tenuto a corrispondere alla *Parte_1* i canoni di locazione e avrebbe dovuto quindi dichiarare al giudice dell'esecuzione n°3559/2017

(che, con provvedimento del 24.10.2017, aveva disposto l'attribuzione al creditore procedente Alessandro Russo di detti canoni locatizi fino alla concorrenza di €22.603,94) la cessazione, a far tempo dal novembre 2018, dei suoi obblighi di pagamento nei confronti degli eredi della *Per_3* ;

-che il *CP_1* non ha provveduto a corrispondere alla *Parte_1* i canoni di locazione a questa dovuti dal novembre 2018 ad oggi, né ha provveduto a restituirle le chiavi dell'immobile, pur avendo da ultimo affermato di essersi trasferito in una casa di riposo;

-che la condotta del *CP_1*, sopra descritta, costituisce indubbiamente un inadempimento di non lieve entità che imporrà l'accoglimento delle domande della *Parte_1* di risoluzione della locazione per suo inadempimento e la sua condanna alla restituzione dell'immobile, da fissarsi per il 15.7.2025, e al pagamento dei canoni non corrisposti dal novembre 2018 ad oggi, e delle successive indennità ex art.1591 cod. civ. che andranno a maturare fino al rilascio, in ragione di €800,00 mensili (tale è infatti l'ammontare del canone locatizio dallo stesso dichiarato al giudice dell'esecuzione, da prendersi qui in considerazione, attesa la mancata produzione del contratto e la mancata acquisizione di elementi di prova che ne consentano una differente quantificazione), più gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese del giudizio saranno poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido.

Infine, il *CP_1* attesa la sua mancata comparizione all'incontro di mediazione senza giustificazione, dovrà corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art.8, co.4 bis, del d.lgs.23/2010, applicabile *ratione temporis*, la somma di €269,00, pari all'ammontare del contributo unificato.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

-dichiara *Parte_1* subentrata a *Persona_3* quale parte locatrice, nel contratto di locazione con il

conduttore CP_1 concernente l'immobile per uso abitativo sito in Roma, in Via Statilio Ottato 72, scala B, piano secondo, interno 12 (NCEU foglio 956, part.135, sub 40);

-dichiara risolta la suddetta locazione per grave inadempimento del conduttore CP_1

-condanna il conduttore CP_1 a rilasciare in favore della locatrice Parte_1 il suddetto immobile, libero da persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 15.7.2025;

-condanna CP_1 al pagamento, in favore della locatrice Parte_1 dei canoni locatizi mensilmente maturati dal novembre 2018 ad oggi e le indennità ex art.1591 cod. civ. che avranno successivamente a maturare fino al rilascio, da quantificarsi in €.800,00 mensili, più gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

-respinge ogni altra domanda;

-condanna CP_1 e Controparte_2 in solido, a rimborsare a Parte_1 le spese processuali che si liquidano in €.286,00 per esborsi documentati e in €.8.500,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, di mediazione, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva;

-condanna CP_1 a corrispondere, ai sensi dell'art.8, co.4 bis, del d.lgs.23/2010, all'entrata del bilancio dello Stato, la somma di €.259,00.

Roma, il 13/06/2025.

Il Giudice unico
dott. MASSIMO CORRIAS